

TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 22/06/2012, n. 5715

TAR Ordinanza collegiale 22 giugno 2012	>	TAR Ordinanza cautelare 8 marzo 2013	>	TAR Sentenza 7 novembre 2013
--	---	--	---	------------------------------------

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 22/06/2012, n. 5715

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 5715

Data del deposito : 22 giugno 2012

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

N. 05715/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00744/2012 REG.RIC.

per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 744 del 2012,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:

NS NS, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Naccarato, Nicola Nanni, con domicilio eletto presso Nicola Nanni in Roma, via della Giuliana, 73;

contro

Roma Capitale, rappresentato e difeso per legge dall'Luigi D'Ottavi, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:

FA NS, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Elmi, con domicilio eletto presso Nicola Elmi in Roma, via Emanuele Gianturco, 6;

della determinazione dirigenziale municipio viii, n. 2160 del 13.10.2011, prot. 100644 del 13.10.2011 notificata il 7.11.11 di ingiunzione alla rimozione o demolizione delle opere abusivamente realizzate in via santa maria capua vetere n. 116.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che si rende opportuna una verifica;

che essa va affidata, nel contraddittorio delle parti, alla Direzione territorio e urbanistica della Regione Lazio, con facoltà di delega a funzionario idoneo;

che il verificatore depositerà entro il 30 ottobre 2012 una relazione, sui seguenti punti:

quale superficie abbia il locale ad uso autorimessa a piano terra e se, sulla base degli atti disponibili, esso coincida negli estremi fisici con immobile già oggetto di condono;

se sia stato realizzato nell'appartamento del ricorrente un ampliamento di circa 10 mq del balcone;

se entrambi i muri divisorii interessino la proprietà del ricorrente;

quale sia la superficie sviluppata dal soppalco a piano terra, e se, sulla base degli atti disponibili, il soppalco possa ritenersi incluso nella domanda di condono;

se la modifica dei prospetti interessi la proprietà del ricorrente;

se vi siano o no superfici finestate nel locale ricavato nel soppalco;

se le tettoie di mq 87,00 interessino la proprietà del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione della domanda cautelare la c.c. del 22 novembre 2012, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)